

1501705-37.2022.8.26.0535

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: PRISCILA DEVECHI FERRAZ MAIA

Comarca: Guarulhos

Foro: Foro de Guarulhos

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/12/2022

... aos fatos ora apurados, pelo delito de roubo majorado (processo n.º 0003276-95.2013.8.26.0224, da 1ª Vara Criminal do Foro de Guarulhos, cuja pena foi julgada extinta pelo cumprimento em 25/02/2022 (4ª execução), conforme certidão estadual de distribuições criminais de fls. 29/32 e F.A. de fls. 33/45 e fls. 106/112), sendo, portanto, reincidente. Assim, compenso a atenuante ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

Foro de Guarulhos

5ª Vara Criminal

Rua José Maurício, 103, Guarulhos-SP - cep 07011-060

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501705-37.2022.8.26.0535 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501705-37.2022.8.26.0535

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2181873/2022 - 02º D.P. GUARULHOS, 25963816 - 02º D.P.

GUARULHOS, 2181873 - 02º D.P. GUARULHOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LEANDRO FRANCISCO SMECELATO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PRISCILA DEVECHI FERRAZ MAIA

Vistos.

LEANDRO FRANCISCO SMECELATO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 155, §§1º e 4º, inciso I, do Código Penal, porque, segundo a denúncia, no dia 06 de julho de 2022, por volta das 00h54min, na Avenida Pedro de Souza Lopes, 486, Cabuçu, nesta cidade e comarca de Guarulhos, subtraiu, para si, mediante rompimento de obstáculo, cerca de 10 metros de fios, avaliado em R\$ 1.200,00, pertencentes ao município de Guarulhos (fls. 60/61).

Acompanha a denúncia o inquérito policial (fls. 01/55).

A denúncia foi recebida em 12 de julho de 2022 (fls. 62/63).

O réu foi citado (fls. 71/72) e apresentou resposta à acusação, com rol de testemunhas comuns (fls. 79/81).

Em 06 de outubro de 2022, foi mantido o recebimento da denúncia (fls. 83/85).

Nesta data, na audiência virtual de instrução, interrogatório, debates e julgamento foram colhidos os depoimentos de duas testemunhas comuns. Em seguida, o réu foi interrogado.

Encerrada a instrução criminal, nada foi requerido pelas partes na fase do artigo 402 do Código de Processo Penal.

Ao final, as partes se manifestaram em alegações finais.

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

A ação penal é parcialmente procedente.

A materialidade delitiva restou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 01), boletim de ocorrência (fls. 07/09), auto de exibição/apreensão/entrega e avaliação (fl. 12), auto de reconhecimento de objeto (fl. 13), imagens (fls. 14/15), extrato detecta-investigação (fls. 18/23), laudo pericial de levantamento de local (fls. Fls. 113/117), laudo pericial de descrição de objeto (fls. 118/120), bem como pela prova oral trazida aos autos.

A autoria também é segura e aponta para o acusado, senão vejamos.

O acusado LEANDRO FRANCISCO SMECELATO, em solo policial, permaneceu em silêncio (fl. 05). Em juízo, o réu confessou ter tentado subtrair os fios. Disse, no entanto, que uma das extremidades já estava rompida por conta de um acidente, assim, cortou apenas a outra ponta e estava enrolando o fio quando foi abordado. Estava em situação de rua. Praticou o crime para comprar drogas. Está arrependido. A confissão do acusado foi corroborada pelas demais provas colhidas na fase judicial, produzida sob o manto do contraditório e da ampla defesa.

O guarda civil municipal GUILHERME JAMACARU FERREIRA, em solo policial, disse que estavam em patrulhamento ostensivo e preventivo quando no local dos fatos avistaram um indivíduo enrolando fio com uma faca na mão, e quando este ao ver a equipe tentou se evadir, mas foi abordado. O indivíduo se identificou como Leandro Francisco Smecelato e em busca pessoal nada de ilícito foi encontrado, estava somente com uma faca de cozinha. Assevera que verificaram que o indivíduo estava tirando fiação do poste da via pública e havia cortado o fio em dois locais quando foi surpreendido pela equipe enrolando o fio para ir embora. Aduz que Leonardo confessou que estava subtraindo o fio para vendê-lo e após ia fazer uso de drogas ilícitas. Diante dos fatos, apresentaram a ocorrência na Distrital para que as medidas legais fossem adotadas (fl. 02). Em juízo, se recordou do réu de uma ocorrência de furto de fios. Narrou que estavam em patrulhamento quando avistaram o acusado com uma faca na mão, enrolando um fio. Ele tentou fugir. Abordado confessou o furto e disse que seria para consumo de drogas. Ele parecia morador de rua, estava numa situação ruim. Não sabe como ele escalou o poste, mas ele disse que o fez e cortou o fio. Não lembra a hora exata, mas os fatos se deram depois da meia noite.

O guarda civil municipal MAURÍCIO JOSÉ OLIVEIRA, em solo policial, informou que estava junto ao 1º Classe Jamararu e ao 1º Classe Pedro Barbosa em patrulhamento rotineiro quando visualizaram o indivíduo em atitude suspeita, puxando fio da via pública, e que tentou se evadir quando percebeu a presença da equipe policial, então o abordaram. Que o indivíduo foi identificado como Leandro Francisco Smecelato e confessou que estava subtraindo fio da via pública, o qual pertence a Prefeitura de Guarulhos. Avaliado em R\$1.200,00 o cabo com a fiação (fl. 04). Em juízo, afirmou que, durante a madrugada, se depararam com o réu, que já tinha cortado os fios de energia do poste. Abordado, ele confessou que tinha cortado os fios para vendê-los. Ele estava em frente ao poste de onde tinha cortado os fios. Pois bem, diante da confissão do acusado, acrescida dos depoimentos dos guardas municipais que participaram da ocorrência, além do fato do acusado ter sido detido ainda no local, em poder da res, forçoso reconhecer que restou demonstrada, à saciedade, a autoria do delito de furto que lhe está sendo imputada, não sendo caso de absolvição por falta de provas.

A despeito da certeza da participação do acusado no crime, entendo que não deve ser reconhecida a qualificadora de rompimento de obstáculo, isto porque a mangueira que

envolve os fios tem como principal função proteger o sistema elétrico contra fatores externos que podem causar avarias ou expor a segurança das pessoas. Assim não há como relacionar a um obstáculo no sentido de "barreira, o empecilho que protege um bem, dificultando sua subtração.

No que tange a causa de aumento do repouso noturno, o acusado cometeu o delito de furto, por volta das 00h54min, estando presente, portanto, a majorante em questão, sendo irrelevante o fato do delito ter sido cometido em via pública, conforme entendimento pacífico da jurisprudência.

O crime, não se consumou, uma vez que o réu, embora já tivesse cortado os fios, foi detido ainda no local, enrolando os fios que pretendia subtrair. Inarredável que o crime foi interrompido por circunstâncias alheias à vontade do agente, na forma do artigo 14, II, do Código Penal. Nesse ponto, levando em conta o iter criminis percorrido, entendo que o réu ficou muito próximo da consumação delitiva, o que impõe a aplicação do refutor mínimo pela tentativa, ou seja, de 1/3 (um terço).

Preenchidos, portanto, todos os requisitos legais, é de rigor a condenação do acusado por delito de furto simples, tentando, praticado durante o repouso noturno, até porque as teses fáticas levantadas pela Defesa em suas alegações finais não prosperaram, eis que desguarnecidas de elementos probatórios relevantes a escorá-las, além de confrontarem com os demais elementos probantes produzidos, que formam um contexto harmônico e coerente, robusto o bastante a ensejar a formação da convicção no sentido condenatório.

Passo à dosagem das penas.

Na primeira fase da pena, levando em conta as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, verifico que o réu ostenta maus antecedentes, eis que possui condenações definitivas, transitadas em julgado, em data anterior aos fatos ora apurados, não aptas a gerar reincidência (processo n.º 0010187-94.2011.8.26.0224, da 6ª Vara Criminal do Foro de Guarulhos (3ª execução), processo n.º 0085313-34.2003.8.26.0224, da 4ª Vara Criminal do Foro de Guarulhos (2ª execução), conforme certidão estadual de distribuições criminais de fls. 29/32 e F.A. de fls. 33/45 e fls. 106/112). Assim, acresço as penas de 1/6 (um sexto), fixando as penas-base em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Na segunda etapa, presente a atenuante da confissão espontânea. Presente, também, a agravante da reincidência, que foi recepcionada pela Constituição Federal por servir como mecanismo de aplicação do princípio da individualização das penas, pois o réu ostenta condenação definitiva, transitada em julgado, em data anterior aos fatos ora apurados, pelo delito de roubo majorado (processo n.º 0003276-95.2013.8.26.0224, da 1ª Vara Criminal do Foro de Guarulhos, cuja pena foi julgada extinta pelo cumprimento em 25/02/2022 (4ª execução), conforme certidão estadual de distribuições criminais de fls. 29/32 e F.A. de fls. 33/45 e fls. 106/112), sendo, portanto, reincidente. Assim, compenso a atenuante com a agravante e mantenho a reprimenda em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Na derradeira etapa, presente a causa de aumento de pena do repouso noturno, assim, acresço as penas em 1/3 (um terço), fixando-as em 1 (um) ano, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 14 (quatorze) dias-multa. Presente, também a causa de diminuição de pena pela tentativa, assim, reduzo as penas de 1/3 (um terço), fixando-as, em definitivo, em 1 (um) ano e 13 (treze) dias de reclusão, e 9 (nove) dias-multa.

O valor do dia-multa, em face da ausência de maiores esclarecimentos nos autos quanto à situação econômica do réu, será calculado no valor unitário mínimo. O valor da multa deverá ser atualizado, nos termos do parágrafo 2º do artigo 49 do Código Penal, desde a data da infração (TACrSP, RT 628/338).

Impossível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como a concessão do benefício do sursis, diante do fato do réu ser reincidente e ostentar maus antecedentes.

A despeito da quantidade de pena aplicada, diante dos maus antecedentes e

reincidência do acusado, entendo que o regime inicial para o cumprimento da pena privativa de liberdade adequado seria o fechado. Todavia, diante do tempo da prisão cautelar, fixo, desde já, regime SEMIABERTO.

O contexto fático no qual foi proferida a decisão que decretou a prisão preventiva não se alterou. É dizer, os pressupostos fáticos e jurídicos que ensejaram a cautelar restrição da liberdade do réu subsistem. Ficam inclusive reforçados com a condenação. Assim, considerando as condições subjetivas, o fato do acusado ser reincidente, ostentar maus antecedentes, além de ter permanecido preso durante todo o processo, faz submergir a necessidade de segregação para garantir a ordem pública, evitando a reiteração de práticas delitivas, bem como assegurar a futura aplicação da lei penal, motivo pelo qual não poderá recorrer em liberdade.

Ante o exposto e o mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal para o fim de CONDENAR LEANDRO FRANCISCO SMECELATO, qualificado nos autos, como incurso no artigo 155, §1º, afastada a qualificadora prevista no § 4º, inciso I, do citado artigo, c/c os artigos 14, inciso II e 61, inciso I, todos do Código Penal, ao cumprimento de 1 (UM) ANO e 13 (TREZE) DIAS DE RECLUSÃO, em regime inicial SEMIABERTO, e ao pagamento de 11 (ONZE) DIAS-MULTA, fixados no mínimo legal.

O réu não poderá recorrer em liberdade.

Recomende-se o acusado no local onde estiver preso.

Condeno ao réu ao pagamento das custas processuais, nos termos da lei. Defiro ao acusado os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita. A cobrança da taxa estará prescrita decorridos cinco anos do trânsito em julgado da sentença. Antes, porém, fica suspensa a exigibilidade da cobrança, salvo comprovado que o acusado tem condições de pagá-la, sem prejuízo de seu sustento, nos termos do artigo 98, §3º do Código de Processo Civil.

Oportunamente, após o trânsito em julgado desta decisão, tomem-se as seguintes providências:

1) Oficie-se o Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando a condenação do réu, para cumprimento do quanto estatuído pelo artigo 15, III, da Constituição Federal;

2) Oficie-se ao I.I.R.G.D., fornecendo informações sobre a condenação do réu.

P.I.C.

Guarulhos, 29 de novembro de 2022.

PRISCILA DEVECHI FERRAZ MAIA

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA